حلال ليس فيه شبهة ويحج به ثم يقضي دينه من ماله ذكره قاضيخان وقال الغزالي من خرج يحج بمال حرام أو فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته من الطيب فان لم يقدر فمن الاحرام الى التحلل فان لم يقدر فليجتهد يوم عرفة فان لم يقدر فيلزم قلبه الخوف لما هو مضطر اليه من تناول ما ليس بطيب فعسى الله ان ينظر اليه بعين رحمته ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته ﴿ مسئلة اذا مات المحرم يصنع به ﴾ أي في التجهيز والتكفين (ما يصنع بالحلال من تغطية الرأس والوجه) ى ومن استعمال السدر والكافور ونحو ذلك خلافا للشافعي ﴿ مسئلة المجاورة بمكة المشرفة لا تكره ﴾ بل تستحب على ما ذهب اليه أبو يوسف ومحمد وعليه عمل الناس قال في المبسوط وعليه الفتوى وهو مختار بعض الشافعية والحنابلة (وقيل تكره) أي على ما ذهب اليه ابو حنيفة ومالك وجماعة من المحتاطين خوفا من الملل والتبرم في ذلك المقام والاخلال بما يجب من حرمته ورعايته وخوف اجتراح المعاصي والآثام لما روى من ان الحسنة فيها تضاعف فيها الى مائة ألف وان السيئة كذلك وهذا على تقدير صحة هذه الروايات انها تضاعف بالكمية والا فلا شبهة أن السيئة تضاعف في حرم الله تعالى باعتبار الكيفية واجاب الاولون بأن ما يخاف من سيئته فيقابل ما يرجى من حسنته ثم هذا كله باعتبار المخلطين لا المخلصين ممن تضاعف لهم الحسنات من غير ما يحبطها من السيئات فان الاقامة في حقهم من أفضل العبادات بلا نزاع فالمقام بمكة حينئذ هو الفوز العظيم بالاجماع لكن لا يقدر على حق الاقامة ورعاية الحرمة الا أفراد من عباد الله المخلصين من مقتضيات الطباع وهذا كما قال تعالى الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فلا يبنى حكم الفقه باعتبارهم ولا يذكر حالهم قيدا في جواز جوار غيرهم اذ لا يقاس الحدادون بالملوك ونحوهم ولا عبرة بما يقع للنفوس من الدعوى الكاذبة والمبادرة الى دعوى الملكة والقدرة على شروط المجاورة فانها لأكذب ما يكون اذا حلفت فكيف اذا ادعت وما أيسر الدعوى وما أعسر المعنى وهذا قول الامام الاعظم بكراهة المجاورة في الحرم المحترم بالنسبة الى زمانه الاقدم ولو شاهد ما أدركناه من أحوال المجاورين في هذه الايام وما اختاروه من أكل وظائف الحرام وما ظهر عليهم من عدم القيام بتعظيم هذا المقام لقال بحرمة المجاورة من غير شك وشبهة في هذا الكلام وحسبنا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ونحن من الملتجئين الى بابه المضطرين الى جنابه المستحقين لعتابه وعقابه الراجين عفوه وكرمه على بابه القائلين حال دعائه وخطابه * الى بابك الاعلى نمد يدا رجا * ومن جاء هذا الباب لا يخشى الردا * ﴿ مسئلة المجاورة بالمدينة الشريفة لا تكره لمن يثق بنفسه ﴾ وقد تقدم انه يعز مثل وجوده فحكم مجاور المدينة المكرمة حكم مكة المعظمة كيف لا والمجاورة بمكة أفضل عند جمهور الائمة خلافا لمالك في هذه المسئلة ومن تبعه من بعض الشافعية نعم الاجماع على ان الموت بالمدينة أفضل والمجاورة سبب الموت فيها فيكون أفضل من هذه الحيثية والا فمن المعلوم ان تضاعف الحسنة في المسجد الحرام أكثر من مسجد المدينة وان نفس المدينة لا تضاعف فيها بخلاف حرم مكة وأما ما قيل من ان الاقامة بالمدينة في حياته صلى الله عليه وسلم أفضل اجماعا فيستصحب ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى يثبت اجماع مثله على ما نقله في الكبير عن بعض العلماء واستحسنه فمدفوع بأن مفهوم قيد حياته في المسئلة دليل على ان ما بعد مماته ليس كذلك اجماعا فهو اجماع مثله بلا نزاع وكيف لا ولا يتصور خلاف الجمهور بما عليه الاجماع وأما قوله (وذهب جماعة من العلماء الى ان المجاورة بها افضل منها بمكة وان قلنا بكثرة ثواب العمل بمكة) فلا وجه له لانه اذا كان ثواب العمل بالمدينة أقل وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن ظاهرا

منه ان تيسر له ذلك والتوضؤ بماء زمزم والاغتسال به جائز (ثم) يأتي الى الملتزم ويلصق وجهه وصدره بالبيت ويدعو بما أحب باسطا ذراعيه وكفيه (ويقول) ان هذا بيتك الذي جعلته مباركا للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن